

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Adresát 1:

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Adresát 2:

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7
80335 München

Datum: 14. Januar 2025

**Einspruch und Beschwerde zur Begründung der Ablehnung der FES-
Unterschrift – Amtsgericht Landshut**

Aktenzeichen 23 O 2699/24

Betreff der Einreichung

- Kombinierte Einreichung: Einspruch an das Amtsgericht Landshut und Beschwerde an das Oberlandesgericht München.
- Diese kombinierte Einreichung erfolgt aus Gründen der Effizienz, da der Einspruch und die Beschwerde eng miteinander verbunden sind (Praktikabilität und Zusammenhang von Einspruch und Beschwerde).

Angelegenheit 1: Einspruch gegen die Ablehnung der Anerkennung meiner Dokumente, die mit meiner FES-Unterschrift im Verfahren zwischen den Unternehmen Schufa Holding AG und Deutsche Telekom AG unterzeichnet wurden, und Antrag auf Begründung, warum die bisherigen Dokumente von Anfang an akzeptiert wurden und plötzlich nicht mehr den Anforderungen entsprechen.

Sehr geehrtes Amtsgericht Landshut,

Angelegenheit 1:

hiermit lege ich Einspruch gegen die Ablehnung der Anerkennung meiner Dokumente ein, die ich im Rahmen des laufenden Gerichtsverfahrens eingereicht habe. Gleichzeitig fordere ich eine detaillierte Begründung, warum die Anerkennung meines Fortgeschrittenen Elektronischen Signatur (FES), welche im gleichen Verfahren bei der Klageeinreichung ordnungsgemäß akzeptiert wurde, nun verweigert wurde.

Auf Grundlage Ihrer Entscheidungen ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen die Einstellung zur Gültigkeit der Signatur geändert wurde, die gemäß der EU-Gesetzgebung (Verordnung eIDAS Nr. 910/2014) erstellt wurde und die Rechtsgültigkeit der elektronischen Signatur garantiert. Ebenso ist zu begründen, warum das Gericht meine Dokumente als ungültig betrachtet, obwohl in der Vergangenheit keine Einwände gegen die verwendete FES-Signatur bei der Klage gegen Schufa und Telekom erhoben wurden.

Aus den oben genannten Gründen bitte ich Sie:

1. **Um eine detaillierte Begründung**, auf deren Grundlage entschieden wurde, die Annahme meiner Dokumente, die mit der Fortgeschrittenen Elektronischen Signatur (FES) unterzeichnet wurden, abzulehnen. Dabei ist anzugeben, welcher konkrete Mangel an der FES-Signatur festgestellt wurde und welche technischen Aspekte betroffen sind.
2. **Um eine Erklärung**, warum dieselbe FES-Signatur bei der Einreichung der Klage akzeptiert wurde und aus welchem Grund das Gericht seine Haltung gegenüber dieser Signatur geändert hat.
3. **Darlegung, dass dieser Signaturtyp (FES)** in der Slowakei bei Behörden und staatlichen Institutionen anerkannt ist, weshalb ich keinen Bedarf sah, eine Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) zu verwenden.
4. **Um Vorlage der gesetzlichen Grundlage oder der internen Vorschriften des Gerichts**, auf deren Basis diese Entscheidungen getroffen wurden.
5. **Um konkrete Gründe**, z. B. Inkompatibilität, technische Fehler oder Nichteinhaltung rechtlicher Anforderungen.
6. **Nach Artikel 25 Absatz 2 der eIDAS-Verordnung Nr. 910/2014** ist die Fortgeschrittene Elektronische Signatur (FES) rechtlich anerkannt und als Beweismittel in Gerichtsverfahren in der gesamten EU zulässig:
„Eine fortgeschrittene elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung und Beweiskraft wie eine handschriftliche Unterschrift in der gesamten Union.“

Bitte erläutern Sie, wie diese Vorschriften im vorliegenden Fall angewendet wurden oder warum sie nicht berücksichtigt wurden.

„Eine elektronische Signatur darf nicht allein deshalb als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren abgelehnt werden, weil sie in elektronischer Form vorliegt oder nicht die Anforderungen an eine Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) erfüllt.“

Wenn das Gericht die Anerkennung eines Dokuments, das mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur (FES) unterzeichnet wurde, ablehnt, kann ich mich auf Artikel 25 Absatz 2 der eIDAS-Verordnung wie folgt berufen:

1. **Rechtsverbindlichkeit der FES:** Die Signatur ist gemäß eIDAS gültig und als Beweismittel zulässig.
2. **Artikel 25 Absatz 2:** Ein Gericht darf die FES nicht allein deshalb als Beweismittel ablehnen, weil sie nicht die Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) erfüllt.
3. **Nachweis der Gültigkeit der Signatur:** Auf Anfrage stelle ich Ergebnisse der Signaturprüfung (z. B. vom QES-Portal) zur Verfügung, die bestätigen, dass meine Signatur auf einem qualifizierten Zertifikat basiert und nicht gefälscht ist.
4. **"Fortgeschrittene elektronische Signatur":**
Dieser Begriff ist in der eIDAS-Verordnung (Art. 3 Abs. 11) definiert und entspricht der fortgeschrittenen elektronischen Signatur, die Sicherheitsanforderungen erfüllt, aber nicht qualifiziert ist.

Artikel 25 Absatz 2:

„Einer elektronischen Signatur darf die rechtliche Wirkung und die Zulässigkeit als Beweismittel in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil sie in elektronischer Form vorliegt oder nicht die Anforderungen an qualifizierte elektronische Signaturen erfüllt.“

Das bedeutet, dass eine elektronische Signatur auch dann nicht automatisch als Beweismittel abgelehnt werden darf, wenn sie keine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist.

Dieser Artikel bestätigt, dass eine fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) rechtliche Wirkung haben und als Beweismittel verwendet werden kann, auch wenn sie nicht der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) gleichwertig ist.

Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) ist in der gesamten EU rechtsgültig, sofern sie technisch korrekt ist und durch ein qualifiziertes Zertifikat unterstützt wird, das von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) stellt lediglich eine höhere Stufe der FES dar, die zusätzliche Garantien bietet und automatisch als gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift anerkannt wird, ohne dass weitere Nachweise erforderlich sind.

Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) ist eine grundlegende Form der elektronischen Signatur, die gemäß der eIDAS-Verordnung rechtsgültig sein und anerkannt werden muss. Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist im Wesentlichen eine fortgeschrittene elektronische Signatur (FES), die strengere Anforderungen erfüllt und als gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift gilt.

Rechtswirkung der FES und QES:

1. **Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES):**
 - Muss auf einem qualifizierten Zertifikat basieren.
 - Hat rechtliche Wirkung.

- Ist als Beweismittel in Gerichtsverfahren zulässig.
- 2. **Qualifizierte elektronische Signatur (QES):**
 - Hat die gleiche rechtliche Wirkung wie eine handschriftliche Unterschrift.
 - Muss bei korrekter Validierung weder weiter bewiesen noch angezweifelt werden.

Ich möchte betonen, dass meine Dokumente in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erstellt und über ein anerkanntes elektronisches System übermittelt wurden, wobei die FES-Signatur gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung in vollem Umfang rechtsgültig ist und für rechtliche Zwecke in der gesamten EU verwendet werden kann.

Einreichung einer Klage bei einer höheren Instanz oder beim Europäischen Gerichtshof (EuGH):

- Sollte die Entscheidung des Gerichts nicht geändert werden, werde ich eine Klage bei einer höheren Instanz einreichen.
- Im Falle eines Verstoßes gegen die eIDAS-Verordnung werde ich den Fall dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegen.
- Sollte ich eine Klage gegen das Amtsgericht Landshut einreichen, werde ich Schadensersatz für meine zeitlichen und finanziellen Verluste fordern, die durch das Drucken von Dokumenten, das Versenden per Post oder die persönliche Zustellung per Bus sowie durch das Verfassen von Beschwerden, Einsprüchen, Berufungen, Klagen, den Verlust und die Verschwendung meiner kostbaren Zeit usw. entstanden sind.

Abschließend bitte ich Sie, dieses Verfahren zu überprüfen und mir eine angemessene schriftliche Antwort so schnell wie möglich zukommen zu lassen, damit ich meine Rechte ordnungsgemäß weiter ausüben kann. Betrachten Sie dies als eine Aufforderung zur Begründung der Ablehnung meiner elektronischen Signatur (was im Einklang mit meinem Recht auf ein faires Verfahren und Transparenz steht).

Ich hoffe, dass das Amtsgericht Landshut nicht davon ausgeht, dass, wenn die Regierung Gesetze und meine Menschenrechte verletzt, es implizit das Recht hat, dasselbe gegenüber meiner Person zu tun.

Ich möchte sicherstellen, dass das Gericht genau versteht, dass meine FES-Signatur mit einem qualifizierten Zertifikat erstellt wurde, was für die Gültigkeit meiner Signatur gemäß **eIDAS** entscheidend ist.

Diese Regel gilt in der gesamten Europäischen Union. Die Verordnung **eIDAS Nr. 910/2014** ist ein unmittelbar anwendbares EU-Rechtsinstrument, was bedeutet, dass sie in allen Mitgliedstaaten automatisch umgesetzt wird, ohne dass zusätzliche nationale Gesetze erforderlich sind.

Artikel 25 Absatz 2 stellt sicher, dass:

- Elektronische Signaturen (einschließlich FES und QES) in der gesamten EU rechtsverbindlich sind.
- Ihnen die rechtliche Wirkung und die Zulässigkeit als Beweismittel nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil sie in elektronischer Form vorliegen.
- **Elektronische Signaturen** können als Beweismittel auch in Gerichtsverfahren in jedem Mitgliedstaat der EU verwendet werden.
- Nach den Grundsätzen eines fairen Verfahrens und den Prinzipien des Rechtsstaats muss mir eine **angemessene Zeit** zur Verfügung gestellt werden, um Abhilfe zu schaffen, falls das Gericht verlangt, dass ich Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) unterzeichne.

1. Gültigkeit der erstellten elektronischen Signatur:

- Falls ein Dokument mit meiner elektronischen Signatur (FES) vom Empfänger abgelehnt wird, muss eindeutig begründet werden, warum die Signatur als ungültig angesehen wurde. Dies ist entscheidend für ein faires Verfahren und den Schutz meiner Rechte.

2. Identität des Unterzeichners wird durch das Zertifikat garantiert:

- Meine Identität wurde eindeutig durch ein **qualifiziertes Zertifikat** überprüft, das von der Firma Disig als **qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter** ausgestellt wurde.
- Dieses Zertifikat garantiert, dass ich tatsächlich der Unterzeichner des Dokuments bin, basierend auf den von Disig verifizierten Daten.

3. Anfechtung der Signatur:

- **Eine dritte Partei (z. B. das Gericht) kann die Signatur anfechten:**
 - **Format der Signatur:** Wenn sie beispielsweise nicht im Format PAdES, XAdES oder einem anderen vorgeschriebenen Format vorliegt.
 - **Fehlende Zeitstempel:** Wenn die Signatur keinen qualifizierten Zeitstempel enthält, der den Zeitpunkt der Erstellung der Signatur bestätigt.

4. Gründe, warum das Amtsgericht Landshut mich nicht sofort verpflichten kann:

1. **Eine Ablehnung der FES ohne angemessenen Zeitrahmen ist unzulässig:**
 - Die FES ist gemäß der **eIDAS**-Verordnung rechtsgültig und als Beweismittel zulässig. Falls das Gericht eine QES fordert, muss es mich im **Voraus** darauf hinweisen und mir Zeit geben, mich anzupassen.
2. **Unzumutbare Anforderungen an den Bürger:**
 - Die Beschaffung eines neuen Personalausweises und eines qualifizierten Zertifikats für die QES erfordert Zeit und administrative Prozesse. Es ist unangemessen, eine sofortige Änderung zu erwarten.

3. Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren:

- Wenn das Gericht meine Dokumente ablehnt, ohne mir einen angemessenen Zeitrahmen für die Beschaffung einer QES zu gewähren, könnte dies als Verletzung meines Rechts auf ein faires Verfahren angesehen werden.

4. Artikel 25 Absatz 2 der eIDAS-Verordnung:

- Eine elektronische Signatur (z. B. FES) darf nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie keine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist. Daher sollte sie vorübergehend akzeptiert werden, bis ich eine QES beschaffen kann.

Sehr geehrtes Gericht, mein neuer Personalausweis wird voraussichtlich Ende Januar 2025 bis Anfang Februar verfügbar sein. Nach Erhalt werde ich in der Lage sein, eine QES zu verwenden.

Angelegenheit 2: Beschwerde an das Oberlandesgericht München

Grund:

- Verstoß gegen die eIDAS-Verordnung Nr. 910/2014 (Artikel 25 Absatz 2) durch das Amtsgericht Landshut.
- Änderung der Haltung des Amtsgerichts Landshut zur Anerkennung meiner FES-Signatur ohne klare Begründung.

Antrag:

- Ich bitte das Oberlandesgericht München, die Entscheidungen des Amtsgerichts Landshut, die Gültigkeit meiner rechtsgültigen elektronischen Signatur (FES) abzulehnen, zu überprüfen.
- Bestätigung, dass die FES-Signatur rechtsverbindlich ist und in Gerichtsverfahren zulässig ist.
- Ich beantrage eine schriftliche Stellungnahme beider Gerichte innerhalb kürzester Zeit.
- Ich weise darauf hin, dass ich im Falle einer nachteiligen Entscheidung eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (CJEU) sowie bei einer höheren Instanz einreichen werde.

Entscheidend ist, dass weder FES noch QES angezweifelt werden können und daher von den Gerichten anerkannt werden müssen!

Es ist nicht relevant, ob ich FES oder QES schreibe – entscheidend ist, dass meine FES-Signatur gültig ist und ebenso wenig wie eine QES gefälscht werden kann!

Wesentlich ist, dass einer elektronischen Signatur FES die rechtliche Wirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil sie nicht qualifiziert ist.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen, am 14.01.2025

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes and a final diagonal stroke.

Anlagen:

1. Vorherige vom Gericht akzeptierte Dokumente:
 - Klage gegen Schufa und Telekom
 - Antrag auf einen Anwalt und einen Dolmetscher
2. eIDAS-Verordnung Nr. 910/2014 (Anhang)

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Adresát 1:

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Adresát 2:

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7
80335 München

Datum: 14. Januar 2025

Námietka a sťažnosť o zdôvodnenie zamietnutia FES podpisu – Okresný súd Landshut

Spisová značka 23 O 2699/24

Predmet podania

- Kombinované podanie: **Námietka adresovaná Landshutskému súdu a sťažnosť adresovaná Oberlandesgericht München.**
- Toto kombinované podanie podávam z dôvodu jedného efektívneho kroku riešenia súbežne námietky a sťažnosti lebo úzko súvisia. (praktickosť a súvislosť námietky a sťažnosti).

Vec 1: Námietka voči zamietnutiu akceptácie mojich dokumentov podpísaných mojím FES podpisom v procese medzi spoločnosťami Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG a žiadosť o zdôvodnenie prečo doterajšie dokumenty boli uznávané od samého začiatku a prečo zrazu nevyhovujú vašim požiadavkám.

Vážený súd Landshut, Vec 1:

touto cestou podávam námietku voči zamietnutiu akceptácie mojich dokumentov, ktoré som zasielal v rámci prebiehajúceho súdneho procesu. Súčasne žiadam o poskytnutie detailného zdôvodnenia, prečo došlo k odmietnutiu akceptácie môjho Zdokonaleného

elektronického podpisu (FES), ktorý bol v rovnakom procese pri podaní žaloby riadne akceptovaný.

Na základe Vašich rozhodnutí nie je zrejmé, akým spôsobom došlo k zmene prístupu k platnosti podpisu, ktorý je vyhotovovaný v súlade s legislatívou EÚ (nariadenie eIDAS č. 910/2014) a zaručuje právnu platnosť elektronického podpisu. Rovnako je potrebné zdôvodniť, prečo súd považuje moje dokumenty za neplatné, a to aj napriek tomu, že v minulosti neboli voči použitému FES podpisu vznesené žiadne výhrady v čase podania žaloby na Schufa a Telekom..

Z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadam:

1. O detailné odôvodnenie, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zamietnutí prijímania súdom mojich dokumentov podpísaných FES podpisom, pričom je potrebné uviesť, aký konkrétny nedostatok v FES podpise bol identifikovaný a o aké technikálie ide.
2. O vysvetlenie, prečo bol tento istý FES podpis pri podaní žaloby akceptovaný a z akého dôvodu sa postoj súdu voči rovnakému podpisu zmenil.
3. Na Slovensku je tento typ podpisu s úradmi štátnej moci akceptovaný a preto som nemal potrebu riešiť QES podpis.
4. O poskytnutie legislatívneho podkladu alebo interných pravidiel súdu, na základe ktorých sú tieto rozhodnutia prijímané.
5. Chcem vedieť konkrétne dôvody (napr. nekompatibilita, technické chyby alebo nesplnenie právnych požiadaviek).
6. Podľa nariadenia eIDAS je Zdokonalený elektronický podpis právne uznaný a prípustný ako dôkaz v súdnom konaní v celej EÚ podľa **článku 25 ods. 2 nariadenia eIDAS č. 910/2014**: „Kvalifikovaný elektronický podpis má právne účinky a prípustnosť ako dôkaz v súdnom konaní v celej Únii.“ Tento článok uvádza:

„Elektronický podpis nesmie byť zamietnutý ako dôkaz v súdnom konaní len preto, že je v elektronickej podobe alebo že nespĺňa požiadavky na kvalifikovaný elektronický podpis QES.“

Ak teda súd odmieta uznať dokument podpísaný FES, môžem sa odvolať na článok **25 ods. 2 nariadenia eIDAS** s nasledovne:

7. **Právna záväznosť FES:** Podpis je platný a prípustný ako dôkaz podľa eIDAS.
8. **Článok 25 ods. 2:** Súd nesmie zamietnuť FES ako dôkaz len preto, že nespĺňa požiadavky QES.
9. **Dôkazy o platnosti podpisu:** Na požiadanie poskytnem výsledky overenia podpisu (napr. z QES portálu), ktoré potvrdzujú, že môj podpis je založený na kvalifikovanom certifikáte a nie je falšovaný.

10. "Fortgeschrittene elektronische Signatur"

Tento termín je definovaný v nariadení eIDAS (Art. 3 Abs. 11) a zodpovedá **Zdokonalenému Elektronickému Podpisu**, ktorý spĺňa požiadavky na **bezpečnosť**, ale nie je kvalifikovaný.

Článok 25 ods. 2: „Elektronickému podpisu nemožno odprieť právne účinky a prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní len preto, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky na kvalifikované elektronické podpisy.“

To znamená, že aj keď elektronický podpis nie je kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES), nesmie byť automaticky zamietnutý ako dôkaz v súdnom konaní len na základe tejto skutočnosti.

Tento článok potvrdzuje, že Zdokonalený elektronický podpis (ZEP) môže mať právne účinky a byť použitý ako dôkaz, aj keď nie je rovnocenný kvalifikovanému elektronickému podpisu (QES).

FES je právoplatný v celej EÚ, ak je technicky správny a podporuje ho kvalifikovaný certifikát vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou.

QES je len vyššia úroveň FES, ktorá poskytuje dodatočné záruky a je automaticky uznávaná ako ekvivalent vlastnoručného podpisu bez ďalšieho dokazovania.

Zdokonalený elektronický podpis (ZEP) je základná forma elektronického podpisu, ktorá musí byť právoplatná a uznaná podľa nariadenia **eIDAS**. **Kvalifikovaný elektronický podpis (QES)** je v podstate zdokonalený elektronický podpis (ZEP), ktorý spĺňa prísnejšie požiadavky a je považovaný za ekvivalent vlastnoručného podpisu.

Právny účinok ZEP a QES:

1. Zdokonalený elektronický podpis (FES):

- Musí byť založený na kvalifikovanom certifikáte.
- Má právne účinky.
- Je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní.

2. Kvalifikovaný elektronický podpis (QES):

- Má rovnakú právnu silu ako vlastnoručný podpis.
- Nie je potrebné ho ďalej dokazovať ani spochybňovať, ak je správne overený.

Dovoľujem si zdôrazniť, že moje dokumenty boli vypracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zaslané prostredníctvom uznávaného elektronického systému,

pričom FES podpis je platný podľa platnej legislatívy EÚ v plnom rozsahu aj pre právne účely v celej EÚ..

Podanie žaloby na vyššiu inštanciu alebo Európsky súd

- Ak sa rozhodnutie súdu nezmení, podám žalobu na vyššiu inštanciu.
- V prípade porušenia nariadenia eIDAS prípad postúpim Európskemu súdnemu dvoru (CJEU).
- V prípade podania žaloby proti súdu Landshut budem požadovať odškodné vzhľadom na moje časové a finančné straty spôsobené tlačením dokumentov, zasielaním poštou prípadne osobne autobusom a vypisovaním sťažností, námietok, odvolaní, žalôb, stratou a plytvaním môjho drahocenného času atď.

Na záver Vás žiadam, aby bol tento postup preskúmaný a aby mi bola poskytnutá adekvátna písomná odpoveď v čo najkratšom čase, aby som mohol pokračovať v riadnom uplatňovaní svojich práv. Berte to ako požiadavku na zdôvodnenie odmietnutia môjho elektronického podpisu (čo je v súlade s mojím právom na spravodlivý proces a transparentnosť).

Dúfam, že si súd Landshut nemyslí, že ak vláda porušuje zákony a moje ľudské práva, má tým implicitne právo robiť to isté aj voči mojej osobe!

Chcel by som sa uistiť, že súd presne chápe, že môj podpis FES bol vytvorený kvalifikovaným certifikátom, čo je dôležité pre platnosť môjho podpisu podľa eIDAS.

Toto pravidlo platí v celej Európskej únii. Nariadenia **eIDAS č. 910/2014** sú priamo uplatniteľné právne predpisy EÚ, čo znamená, že sa automaticky implementuje vo všetkých členských štátoch bez potreby ďalších vnútroštátnych zákonov.

Článok 25 ods. 2 zabezpečuje, že:

- Elektronické podpisy (akékoľvek, vrátane ZEP a QES) majú právnu silu v celej EÚ.
- Nemožno im odoprieť právne účinky a prípustnosť ako dôkaz len preto, že sú v elektronickej forme.
- **Elektronický podpis** môže byť použitý ako dôkaz aj v súdnych konaniach, a to v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ!!!

Podľa zásad spravodlivého procesu a princípov právneho štátu mi musí byť poskytnutý **primeraný čas** na zabezpečenie nápravy, ak súd požaduje, aby som dokumenty podpisoval kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES).

1. Platnosť vyhotoveného elektronického podpisu:

- Ak dokument podpísaný mojím elektronickým podpisom (ZEP) príjemca odmietne, musí jasne zdôvodniť, prečo bol podpis považovaný za neplatný. To je kľúčové pre spravodlivý proces a ochranu mojich práv.

Identita podpisovateľa je garantovaná certifikátom:

- Moja identita je jednoznačne overená prostredníctvom **kvalifikovaného certifikátu**, ktorý bol vydaný spoločnosťou Disig ako kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb.
- Tento certifikát garantuje, že podpisovateľom dokumentu som skutočne ja, a to na základe overených údajov spoločnosťou Disig.

Spochybnenie podpisu:

- Tretia strana (napr. súd) môže spochybniť:
 - **Formát podpisu** – Ak napríklad nie je vo formáte PAdES, XAdES alebo inom požadovanom formáte.
 - **Chýbajúcu časovú pečiatku** – Ak podpis neobsahuje kvalifikovanú časovú pečiatku, ktorá potvrdzuje čas vytvorenia podpisu.

Dôvody, prečo súd Landshut ma nemôže nútiť okamžite:

1. Nemožno odprieť ZEP bez časového rámca:

- ZEP je podľa nariadenia **eIDAS** právne platný a prípustný ako dôkaz. Ak súd vyžaduje QES, musí ma na túto požiadavku upozorniť **vopred** a poskytnúť mi čas na prispôbenie sa.

2. Neprimerané nároky na občana:

- Zabezpečenie nového občianskeho preukazu (OP) a kvalifikovaného certifikátu na QES vyžaduje čas a administratívny proces. Je neprimerané očakávať okamžitú zmenu.

3. Porušenie práva na spravodlivý proces:

- Ak by súd zamietol moje dokumenty bez poskytnutia primeraného časového rámca na zabezpečenie QES, mohlo by to byť považované za porušenie môjho práva na spravodlivý proces.

4. Článok 25 ods. 2 nariadenia eIDAS:

- Elektronický podpis (napr. ZEP) nesmie byť odmietnutý len preto, že nie je kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES). Preto by mal byť dočasne akceptovaný, kým si nezaobstarám QES.

Vážený súd, môj nový OP bude dostupný do konca januára 2025 až začiatok februára, a po jeho získaní budem schopný využívať QES.

Vec 2: Sťažnosť adresovaná Oberlandesgericht München.

Dôvod:

- Porušenie nariadenia eIDAS č. 910/2014 (článok 25 ods. 2) nižším súdom Landshut.
- Zmena prístupu súdu Landshut k uznávaniu môjho FES podpisu bez jasného odôvodnenia.

Žiadosť:

- Žiadam aby vyšší súd **Oberlandesgericht München** preskúmal rozhodnutia Landshutského súdu zamietajúc platnosť môjho platného elektronického podpisu FES.
- Potvrdenie, že FES podpis je právne záväzný a prípustný v súdnom konaní.
- Žiadam o písomné stanovisko od oboch súdov v čo najkratšom čase.
- Chcem vás upozorniť na podania žaloby na Európsky súdny dvor (CJEU) a aj inštanciu vyššieho súdu v prípade nepriaznivého rozhodnutia.

Nie je podstatné, či píšem FES alebo QES – rozhodujúce je, že môj FES podpis je platný a rovnako ako QES ho nie je možné sfalšovať!

Podstatné je, že elektronickému podpisu nemožno odoprieť právne účinky len preto, že nie je kvalifikovaný.

S úctou,

V Kumhausene dňa 14.1.2025

Peter Ferenc


Prílohy:

1. Predchádzajúce dokumenty akceptované súdom:
 - Žaloba na Schufa a Telekom
 - Žiadosť o právnicka a tlmočníka
2. Nariadenie eIDAS č. 910/2014 (príloha)